

한국서부발전(주) 상임감사위원
시 정 · 주 의(신분) · 개 선 요 구

제 목 물가변동 계약금액 조정 부적정 및 사내 기준 개정 필요

소관부서 △△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부, ▲▲▲▲부

조치부서 △△△△본부 ★★★★★실 ☆☆부, ▲▲▲▲부,

●●●●처 □□□□부

구분 계약관리

$$\frac{4H}{O_2C}$$

1. 업무개요

본사 △△처 ☆☆☆부, ▲▲▲▲부는 △△ 천연가스발전소 건설과 관련하여 [표 30]과 같이 “보조 보일러 기자재 설치조건부 구매” 및 “난연성 제어케이블 구매” 계약을 체결하였으며, 해당 계약의 이행 및 기자재 조달·설치 등 사후관리 업무를 △△△△본부에 이관하였다.

[표 30] 보조 보일러 기자재 설치조건부 구매 및 난연성 제어케이블 구매계약 현황

[단위: 천원, VAT 포함]

순번	계약명	사후관리 부서	계약일	계약업체	최초 계약금액	물가변동 적용방식	기타
1	보조 보일러 기자재 설치조건부 구매	△△△△본부 ☆☆부	'23.03.13.	□□□□□	4,099,500	품목조정률	설치시공비 한정 물가변동 ^{주)}
2	난연성 제어케이블 구매	△△△△본부 ▲▲▲▲부	'23.10.20.	◇◇◇◇◇(주)	1,631,429	품목조정률	-

주: 계약서에 따라 설치시공비를 제외한 항목의 금액은 계약체결 당시 물가변동을 사전에 고려하여 반영한 금액으로 불변 금액이고, 설치시공비만 물가변동에 의한 계약금액이 조정 가능

자료: 수감부서 제출자료 재구성

이와 관련하여 △△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부는 보조 보일러 기자재 설치 공정을 관리하고, △△△△본부 ★★★★★실 ▲▲▲▲▲부는 건설 공정에 따라 계약상대자에게 인도 지시를 요청하여 난연성 케이블을 납품받아 적기에 설치를 진행하고 있다.

그리고 위 계약과 관련하여 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격 상승에 따라 계약금액을 조정하여 계약상대자 일방의 예기치 못한 부담을 경감시킴으로써 원활한 계약이행을 도모하고자 계약상대자의 요청에 따라 [표 31]과 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 시행하였다.

[표 31] 물가변동으로 인한 변경계약 현황

[단위: 천원, VAT 포함]

순번	계약명	입찰일	계약일	계약금액		변경일	물가변동 조정금액
				변경 전	변경 후		
1	보조 보일러 기자재 설치조건부 구매	'22.12.16.	'23.03.13.	4,153,013 ^{주)}	4,200,306	'25.06.09.	47,293
2	난연성 제어케이블 구매	'23.09.20.	'23.10.20.	1,631,429	1,853,588	'24.09.09.	222,159

주: 물가변동으로 인한 계약금액 조정 전 설계변경으로 최초 계약금액 대비 약 53,513천원 증액

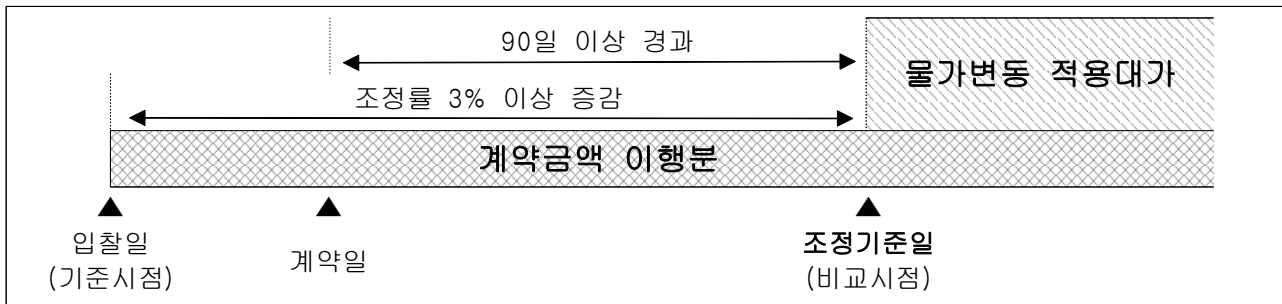
자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단 기준

「국가계약법」 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 따르면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고가 부담되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우 대통령령에 따라 금액을 조정하도록 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따르면 [그림 2]와 같이

계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과하고 동시에 입찰일을 기준으로 품목조정률 또는 지수조정률이 3% 이상 증감된 때를 조정기준일(조정사유가 발생한 날)로 하여 물가변동으로 인한 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

[그림 2] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 조정기준일 적용



그리고 물가변동에 의한 계약금액을 조정함에 있어 그 조정금액은 「국가계약법 시행규칙」 제74조 제5항에 따라 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가에 품목조정률 또는 지수조정률을 곱하여 산출하되 계약상 조정기준일 전에 이행이 완료되어야 할 부분은 물가변동 적용대가에서 제외하도록 규정하고 있다.

이에 품목조정률 산정과 관련하여 「국가계약법 시행규칙」 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따르면 [표 32]와 같이 품목조정률과 등록폭 및 등락률 산정 방식을 규정하고 있으며, 제3항 제1호 내지 3호에서는 [표 33]과 같이 등락폭 산정에 관한 기준을 정하고 있는데 물가변동 당시 산정한 가격이 계약단가보다 높고 동 계약단가가 입찰 당시 산정한 가격보다 높을 경우의 등락폭은 물가변동 당시 산정한 가격에서 계약단가를 뺀 금액으로 하고, 물가변동 당시 산정한 가격이 입찰 당시 산정한 가격보다 높고 계약단가보다 낮을 경우의 등락폭은 '0'을 적용하도록 규정하고 있다.

[표 32] 품목조정률 등 물가변동에 의한 계약금액 조정 관련 산식

구분	산식
품목조정률	$\frac{\text{각 품목 또는 비목의 수량에 등락폭을 곱하여 산출한 금액의 합계액}}{\text{계약금액}}$
등락폭	계약단가 × 등락률(상황별 등락폭 산정 방식 [표 33] 참조)
등락률	$\frac{\text{물가변동당시가격} - \text{입찰당시가격}}{\text{입찰당시가격}}$

자료: 「국가계약법 시행규칙」 제74조 제1항 내용 재구성

[표 33] 상황별 가격 비교에 따른 등락폭 산식

구 분	등락폭 산식
계약단가 < 입찰 당시 산정한 가격 < 물가변동 당시 산정한 가격	계약단가 × 등락률
입찰 당시 산정한 가격 < 계약단가 < 물가변동 당시 산정한 가격	물가변동 당시 가격 - 계약단가
입찰 당시 산정한 가격 < 물가변동당시 산정한 가격 < 계약단가	0

자료: 「국가계약법 시행규칙」 제74조 제3항 내용 재구성

이와 관련하여 기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제22조²⁰⁾(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제4항에 따라 계약상대자는 물가변동으로 인한 계약금액의 증액을 청구하는 경우 계약금액 조정내역서를 첨부하여 신청하여야 하며, 제6항에 따라 발주자는 계약상대자의 계약금액 조정 청구 내용이 미비하거나 분명하지 아니한 경우 지체없이 보완 요구를 하여야 하고, 계약금액 조정요건을 충족하지 않았거나 증빙서류가 첨부되지 아니한 경우에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 해당 청구서를 반송하여 계약금액을 재조정하여 다시 청구하도록 하여야 한다.

따라서 계약상대자로부터 물가변동에 의한 계약금액 조정을 요청받은 담당

20) 물품구매 또는 제조와 관련된 계약의 경우 기획재정부 계약예규 「물품구매(제조) 계약일반조건」 제11조에서 공사계약과 관련된 물가변동 계약금액 조정사항을 동일하게 규정하고 있다.

자는 물가변동 조정요건의 부합 여부, 조정기준일 시점·공정률 및 계약조건에 따른 물가변동 적용대가 산정의 적정성, 품목조정률 또는 지수조정률 산출의 적정성 등을 점검하여 산출된 조정금액이 적정한지 확인 후 변경계약을 체결하여야 하며, 만일 계약상대자가 신청한 계약금액 조정내역서에 오류가 있는 경우 보완 요구 또는 반송 처리하여 조정금액을 재산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 보조 보일러 기자재 설치조건부 구매계약의 조정기준일 적용 부적정

△△△△본부 ★★★★★부 ☆☆☆부는 “보조 보일러 기자재 설치조건부 구매” 계약을 추진하면서 2025년 4월 25일 계약상대자로부터 물가변동에 의한 계약금액의 조정 요청을 받았으며, 이에 따라 품목조정률 및 조정금액을 검토하여 2025년 6월 9일 변경계약을 체결하였으나, 기간 요건과 등락률 요건이 동시에 충족하는 시점인 조정기준일을 잘못 적용한 부분이 확인되었다.

본 계약은 계약서 제3편 제1장 가격명세서에 [표 34]와 같이 기자재비, 설치시공비, 기술지원용역비, 예비품비 및 특수공구비로 금액이 구분되어 있으며, 계약서 제2편 계약조건 3.1.2에 따르면 기자재비, 기술지원용역비, 예비품비 및 특수공구비는 계약자가 계약체결 당시에 계약기간 중의 물가변동을 고려하여 반영한 금액으로서 물가변동에 따른 계약금액 조정이 없는 불변 금액이고, 설치시공비는 단위 공사별 계약기간 중 물가변동에 따른 계약금액 조정이 가능하도록 명시되어 있다.

[표 34] 보조 보일러 기자재 설치조건부 구매 가격명세서 내역

[단위: 원]

구 분					소계	부가가치세	합계
기자재비	설치시공비	예비품비	특수공구비	기술지원 용역비			
2,645,817,182	986,186,000	24,042,000	1,050,000	69,723,000	3,726,818,182	372,681,818	4,099,500,000

자료: 보조 보일러 기자재 설치조건부 계약서 자료 재구성

그런데 계약서 제2편 계약조건 3.1.2에서 정한 계약조건과 달리 계약상대자는 기자재, 기술지원용역, 예비품 및 특수공구에 대한 비용을 물가변동 적용대가에 포함하여 품목조정률의 변동 추이를 관리함으로써 물가변동 조정기준일을 기자재 납품을 완료한 시점('24. 12. 31.)으로 설정하였는데 이는 기자재 납품이 진행되는 시점에 기자재 금액이 물가변동 적용대가에서 제외됨에 따라 품목조정률이 상승하고, 물가변동 조정요건을 충족하였기 때문이다.

이와 관련하여 계약서 제2편 계약조건 3.1.2에 따라 설치시공비만 물가변동 적용대가에 포함하여 조정기준일을 제대로 적용하였다면 기자재 납품 시점 이전에 조정기준일이 도래했을 것으로 추정되며, 이 경우 [표 35]와 같이 품목조정률은 약 3% 초반에 해당하고, 조정금액은 기존 변경계약 금액보다 약 1천1백만원이 줄어들 것으로 판단된다.

[표 35] 물가변동 조정기준일 재적용으로 조정금액 단순 비교

[단위: 원, VAT 별도]

조정기준일 재적용				계약상대자가 적용한 조정기준일 적용				차이 (G=F-C)
물가변동 적용대가 ¹⁾ (A)	품목 조정률 ²⁾ (B)	조정금액 (C=A×B)	공정률	물가변동 적용대가 ³⁾ (D)	품목 조정률(E)	조정금액 (F=D×E)	공정률	
986,186,000	3.16%	31,163,477	0%	604,540,636	7.11%	42,982,839	38.7%	11,819,362

- 주: 1. 설치시공 공정을 이행하기 전에 물가변동 조정요건을 충족할 것으로 가정하여 설치시공비 100% 적용
2. “구미 천연가스발전소 건설공사”의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 적용한 품목조정을 수치(1차: 3.03%, 2차: 3.16% 중 높은 값)를 적용한 값
3. 기자재 납품 시점까지 이행(예정)된 설치시공 공정을 제외한 설치시공비 적용

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그런데 △△△△본부 ★★★★★부 ☆☆☆부는 계약상대자가 신청한 조정내역에 조정기준일이 잘못 적용되었음에도 이에 대한 보완을 계약상대자에게 요구하지 않고 변경계약을 체결함으로써 약 1천1백만 원의 조정금액이 과다 산정되는 결과를 초래하였다.

그러므로 △△△△본부 ★★★★★부 ☆☆☆부는 계약 관련 법령 및 해당 계약 조항에 따라 조정기준일을 정확히 적용하여 품목조정을 및 조정금액을 재산출하도록 계약상대자에게 보완을 요구하고 변경계약을 다시 체결하여야 한다.

나. 난연성 제어케이블 구매계약의 등락폭 산식 오적용으로 조정단가 산출 오류

△△△△본부 ★★★★★부 ▲▲▲▲▲부는 “난연성 제어케이블 구매계약”을 추진하면서 2024년 8월 2일 계약상대자로부터 물가변동에 의한 계약금액의 조정 요청을 받았으며, 이에 따라 품목조정을 및 조정금액을 검토하여 2024년 9월 9일 변경계약을 체결하였다.

그런데 케이블 품목별 조정단가를 산출하는 과정에서 케이블 4개 품목의 계약단가가 입찰 당시 산정한 가격과 물가변동 당시 산정한 가격보다 높음에도 [표 36]과 같이 등락폭을 ‘0’으로 적용하지 않고, 계약단가에 등락률을 일괄적으로 곱하여 등락폭을 산출함으로써 계약단가가 과다 조정된 부분이 확인되었다.

[표 36] 케이블 4개 품목에 대한 등락폭 산정 부적정으로 계약단가 과다 조정

[단위: 원, VAT 별도]

품목	계약 단가 (A)	입찰당시 단가 (B)	물가변동 당시단가 (C)	등락폭		변경계약 단가 (E=A×D)	정정단가 (F)	과다 조정금액 (G=E-F)
				기존 (D=(C-B)/B)	정정			
0.6/1KV FR-CWS 6C 2.5mm ²	6,890	4,417	5,065	14.671%	0	7,900	6,890	1,010
0.6/1KV FR-CWS 8C 2.5mm ²	8,336	5,349	6,131	14.620%	0	9,554	8,336	1,218
0.6/1KV FR-CWS 15C 2.5mm ²	13,764	9,155	10,496	14.648%	0	15,780	13,764	2,016
0.6/1KV FR-CWS 20C 1.5mm ²	11,966	8,858	10,115	14.642%	0	13,718	11,966	1,752

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그 결과 물가변동에 의한 계약금액 조정 이후 계약단가가 높게 책정된 케이블 4개 품목을 7번의 인도지시를 통해 납품받고 대가를 지급함으로써 [표 37]과 같이 약 7천2백만 원의 예산이 과다 집행되는 결과를 초래하였다.

[표 37] 과다 책정된 변경계약 단가의 케이블 납품으로 과다 집행 예산 현황

[단위: 원, VAT 별도]

품목	인도지시 물량(A)	변경계약 단가 적용		정정단가 적용		차액 (F=E-C)
		단가(B)	합계 (C=A×B)	단가 (D)	합계 (E=A×D)	
0.6/1KV FR-CWS 6C 2.5mm ²	5,023M	7,900	39,681,700	6,890	34,608,470	5,073,230
0.6/1KV FR-CWS 8C 2.5mm ²	6,434M	9,554	61,470,436	8,336	53,633,824	7,836,612
0.6/1KV FR-CWS 15C 2.5mm ²	17,349M	15,780	273,767,200	13,764	238,791,636	34,975,564
0.6/1KV FR-CWS 20C 1.5mm ²	14,180M	13,718	194,521,240	11,966	169,677,880	24,843,360
총 과다 집행 예산금액(G=ΣF)						72,728,766

자료: 수감부서 제출자료 재구성

따라서 △△△△본부 ★★★★★부 ▲▲▲▲부는 물가변동에 의한 계약단가가 과다 조정된 4개의 케이블 품목에 대해 「국가계약법 시행규칙」 제74조 제3항 제1호 내지 3호에서 규정하고 있는 등락폭 산식을 정확히 적용하여 변경계약을

체결하여야 하며, 잘못 산출된 조정단가로 납품 대가가 과다 집행된 금액 약 7천2백만 원에 대해서는 회수 조치를 하여야 한다.

다. 품목조정률에 의한 계약금액 조정 관련 사내 기준 오류 사항 개정 필요

한편 사내 기준 「계약업무처리기준」(이하 “사내 기준”이라 한다) 제14장 계약금액 조정기준에서 물가변동, 설계변경, 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액 조정사항을 규정하고 있으며, 현업부서는 사내 기준을 참고하여 계약 관련 업무를 진행하고 있다.

그런데 사내 기준 본문에서 사용하는 용어와 ‘품목조정률에 의한 조정금액 산정예시표’의 용어 불일치, 등락률 산식 오류 사항이 [표 38]과 같이 확인되었으며, 이로 인해 부정확한 사내 기준을 현업부서에서 참고하는 경우 품목조정률 및 조정금액의 산출 오류에 영향을 미칠 수 있다.

[표 38] 사내 기준 ‘품목조정률에 의한 조정금액 산정예시’ 오류 사항

[단위: 원]

구 분 비 목	수량	입찰시		도급내역서 상의 가격		등락된 단가 (C)	기존	정정	기존	정정	변경(조정) 단가 (F=B+E)
		단가 (A)	금액	단가 (B)	금액		등락률 (D=C/A)	등락률 (D=(C-A)/A)	도급내역서 상의 가격	등락폭	
									단가 (E=B×D)	금액	
① 재료비A	10	100	1,000	90	900	120	20%		18	180	108
② 재료비B	20	200	4,000	210	4,200	240	20%		(42)30	600	240
③ 재료비C	10	300	3,000	370	3,700	360	20%		(74)0	0	370
④ 재료비D	5	100	500	80	400	90	△10%		△8	△40	72
⑤ 재료비E	5	200	1,000	210	1,050	180	△10%		△21	△105	189
⑥ 노무비	40	300	12,000	280	11,200	390	30%		84	3,360	364
⑦ 경 비		100	100	90	90	120	20%		18	18	108
(소 계)					21,540					4,013	
⑧ 일반관리비(6%)					1,292					240	
⑨ 이윤(15%)					1,887					542	
총 원 가					24,719					4,795	
⑩ 부가가치세(10%)					2,471					479	
계약금액					27,190		등락폭의 합계액			5,274	

자료: 수감부서 제출자료 재구성

따라서 ○○○○서 □□□□부는 품목조정률에 의한 계약금액 조정 관련 용어의 일원화, 등락률 산식 수정 등을 거쳐 사내 기준을 개정할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

△△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부는 “보조 보일러 기자재 설치조건부 구매” 계약의 물가변동에 의한 계약금액 조정 시 조정기준일을 잘못 적용함에 따라 품목조정률 및 조정금액이 오 산출된 부분에 대해 이견이 없으며, 조정기준일을 재산정하여 품목조정률 및 조정금액을 재산출하여 변경계약을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고 △△△△본부 ★★★★★부 ▲▲▲▲부는 “난연성 제어케이블 구매” 계약과 관련하여 물가변동에 의한 계약금액 조정 시 일부 품목에 대해 등락폭을 잘못 적용함으로써 약 7천2백만 원의 예산이 과다 집행된 부분에 대해 이견이 없으며, 과다 집행된 금액에 대해서는 계약상대자와 협의를 통해 회수 조치에 최선의 노력을 다하겠다는 의견을 밝혔다.

또한 전사적인 계약 관련 규정 및 기준의 제·개정 업무를 담당하는 ○○○○처 □□□□부는 품목조정률에 의한 계약금액 조정 업무를 현업부서에서 원활히 이행할 수 있도록 관련 기준의 오류를 수정하여 사내 기준을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① “보조 보일러 기자재 설치조건부 구매” 계약의 조정기

준일을 정확히 적용하여 물가변동에 의한 조정금액을 재산정하여 약 1천1백만 원으로 추정되는 금액(1차 물가변동에 의한 계약금액 조정 기준)을 감액하시고, (시정) ② “난연성 제어케이블 구매” 계약과 관련하여 등락폭을 재적용하여 변경계약을 체결한 후 과다 집행된 약 7천2백만 원을 회수 조치하시고, (시정) ③ 해당 계약의 물가변동에 의한 계약금액 조정 업무를 미흡하게 처리한 관련자에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

●●●●처장은 사내 기준에서 규정하고 있는 품목조정률에 의한 계약금액 조정 내용과 관련하여 오류 사항을 개정하시기 바랍니다. (개선)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
△△△△본부 ●●●●부	4	♣♣♣	2022.2. ~2025.6.	조정기준일 오적용에 따른 물가변동 조정금액 과다 산출	주 의
△△△△본부 ▲▲▲▲부	4	♠♠♠	2024.2. ~현재	품목조정률 등락폭 오적용으로 과다 예산집행	주 의